

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СКРАВЕНА“, ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ОБЛАСТ СОФИЯ, СКЛЮЧЕН НА 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

Днес, 11 юли 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 485 на Министерския съвет от 21 юли 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, и

- чл. 33, ал. 1 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, сключен на 8 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомострали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 4 декември 2024 г. („Договора“), между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката ЖЕЧО СТАНКОВ,

2. „Витез Проспект“ АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831643461, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1172, район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 126, офис № 4.1, представлявано от изпълнителния директор Даяна Грозданова, и

3. „Находище Скравена“ ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 208220865, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1113, район Изгрев, ж.к. „Дианабад“, ул. „Тинтява“ № 15-17, представлявано от управителя Даяна Грозданова,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Витез Проспект“ АД, гр. София, прехвърля на „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 889

)

на Министерския съвет от 10 ноември 2004 г., Решение № 626 на Министерския съвет от 3 септември 2024 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Витез Проспект“ АД, гр. София, произтичащи от № 889 на Министерския съвет от 10 ноември 2004 г., Решение № 626 на Министерския съвет от 3 септември 2024 г. и Договора.

(2) „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Витез Проспект“ АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от Договора, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената банкова гаранция за 2025 г. на „Витез Проспект“ АД, гр. София, в срок до 10 (десет) дни след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 3 от Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 16, ал. 4, ал. 6 - 15 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 32 857,58 (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет и осем стотинки), внесени от „Витез Проспект“ АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 32 857,58 (тридесет и две хиляди осемстотин петдесет и седем лева и петдесет и осем стотинки), съответстваща на сумата, внесена от „Витез Проспект“ АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и 3 „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 3 от Договора, за всяко едно задължение. Неустойката по предходното изречение не се дължи в случай, че договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 5. Член 10, ал. 4 от Договора се допълва, като се създава изр. второ със следното съдържание:

„Всички добивни и съпътстващи ги дейности следва да бъдат съобразени с режимите на опазване съгласно одобрен от министъра на културата Протокол с рег. № ПР-10/30.01.2025 г. от заседание № 108 на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности.“

Чл. 6. В чл. 38, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2-4, т. 14 или по чл. 24, ал. 5 от този договор за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи неустойката по предходната разпоредба, концедентът има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки.“

Чл. 7. В член 45, т. 2 думите „непряко обекта на концесия или неговото използване“ се заменят с „пряко използването на обекта на концесия“.

Чл. 8. В чл. 46 точки 2 и 3 се заличават.

Чл. 9. В чл. 51, ал. 2 от Договора адресът за кореспонденция с концесионера се изменя така:

„ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София, п. к. 1113, район Изгрев, ж.к. „Дианабад“, ул. „Тинтява“ № 15-17

„Находище Скравена“ ЕООД

телефон: 0887 555 511

e-mail:

Чл. 10. Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, наименованието „Автомостриали Хемус“ АД, гр. София/„Витез Проспект“ АД, гр. София, се заменя с „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София.

Чл. 11. Член 3, ал. 1, т. 2, изр. второ от Допълнително споразумение № 2 от 4 декември 2024 г. се допълва, като след думите „на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването“ се поставя запетая и се добавя „както и при необходимост“.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, сключен на 8

декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 4 декември 2024 г., състои се от 4 (четири) страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Витез Проспект“ АД, гр. София, и за „Находище Скравена“ ЕООД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Скравена“, община Ботевград, област София, сключен на 8 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 4 декември 2024 г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА



.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД



.....
ДАЯНА ГРОЗДАНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА „НАХОДИЩЕ СКРАВЕНА“ ЕООД



.....
ДАЯНА ГРОЗДАНОВА
УПРАВИТЕЛ